

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5107273-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: YVES WILLIAM SILVEIRA DAS CHAGAS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

MEDIDA DE URGÊNCIA. FIES. LEI 14.375/2022. RENEGOCIAÇÃO DE CONTRATOS INADIMPLENTES. PARTE AUTORA NÃO SE ENQUADRA NA HIPÓTESE LEGAL. AUSÊNCIA DO *FUMUS BONI IURIS*. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. LIMINAR INDEFERIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5107273-41.2024.4.02.5101

510015591329 .V7

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5107273-41.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: YVES WILLIAM SILVEIRA DAS CHAGAS

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Medida de Cautelar Cível interposto pela parte autora, em face da decisão do Juízo de origem, que negou seu pedido de tutela antecipada, nos seguintes termos (processo 5005049-89.2024.4.02.5112/RJ, evento 9, DESPADEC1):

"DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO OU MEDIAÇÃO (art. 334, CPC)

Este Juizado recebeu ofício da parte ré informando que não irá propor acordos em matéria referente ao tema questionado. A partir disto, a realização da audiência de conciliação torna-se notadamente inócua.

Não se pode esquecer que a instrumentalidade processual deve ser compatível com o princípio da duração razoável do processo, em equilíbrio tal que faça valer o direito individual garantido pelo art. 5º, LXXVIII, CF/88, que repele as dilações injustificáveis e que afasta, destarte, a incidência, neste momento, da regra traçada pelo art. 334, CPC.

DA TUTELA DE URGÊNCIA

Pretende a parte autora a concessão da tutela provisória de urgência, objetivando a imediata "... suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 202,63 ..." referentes ao contrato de financiamento estudantil (FIES).

Sustenta que celebrou contrato de adesão ao FIES para custeio do curso de Engenharia Elétrica; que a fase de amortização do contrato se iniciou em junho/2019; que desde então está adimplente com o pagamento das parcelas; que já quitou 64 parcelas; que o saldo devedor atual é de R\$ R\$ 21.784,28, dividido em 128 prestações de R\$ 202,63; que manteve o adimplemento das obrigações inclusive durante a pandemia de Covid-19, quando enfrentou "crise financeira"; que as possibilidades de renegociação da dívida do FIES conferidas pela Lei nº 14.375/2022 apenas aos inadimplentes afrontam o princípio da dignidade da pessoa humana; que a legislação em questão prevê que a possibilidade aos inadimplentes de renegociação de até 99% do saldo total da dívida, com parcelamento, ao passo que aos adimplentes está previsto apenas o percentual de 12% e para pagamento integral do saldo devedor; que tal discrepância fere do princípio da isonomia.

O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), vinculado ao Ministério da Educação, foi instituído pela Lei nº 10.260/2001 para conceder financiamento a estudantes de cursos superiores não gratuitos, presenciais ou à distância:

“Art. 1º É instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), de natureza contábil, vinculado ao Ministério da Educação, destinado à concessão de financiamento a estudantes de cursos superiores, na modalidade presencial ou a distância, não gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério, de acordo com regulamentação própria.”

No caso concreto, o demandante pugna pela aplicação das alterações introduzidas à legislação de regência, Lei nº 14.375/22 ao contrato por ele firmado em 20/04/2012 (Evento 1, COMP8).

De início, relevante destacar que a renegociação da dívida não é direito subjetivo do contratante, dependendo da manifestação de vontade de ambas as partes nesse sentido.

Consoante art. 5º-A, §4º, V-VII, da Lei nº 10.260/2001, introduzido pela Lei nº 14.719/2023:

“Art. 5º-A. Serão mantidas as condições de amortização fixadas para os contratos de financiamento celebrados no âmbito do Fies até o segundo semestre de 2017. (Redação dada pela Lei nº 13.530, de 2017)

§ 1º É o agente financeiro autorizado a pactuar condições especiais de amortização ou de alongamento excepcional de prazos para os estudantes inadimplentes com o Fies, por meio de adesão à transação das dívidas do Fies de que trata a legislação referente à matéria, com estímulos à liquidação, ao parcelamento e ao reescalonamento das dívidas do Fies. (Redação dada pela Lei nº 14.375, de 2022)

(...)

§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 1º deste artigo, o estudante beneficiário que tenha débitos vencidos e não pagos em 30 de dezembro de 2021 poderá liquidá-los por meio da adesão à transação com fundamento nesta Lei, nos seguintes termos: (Redação dada pela Lei nº 14.375, de 2022)

V - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 90 (noventa) dias em 30 de dezembro de 2021: (Incluído pela Lei nº 14.375, de 2022)

a) com desconto da totalidade dos encargos e de até 12% (doze por cento) do valor principal, para pagamento à vista; ou (Incluído pela Lei nº 14.375, de 2022)

b) mediante parcelamento em até 150 (cento e cinquenta) parcelas mensais e sucessivas, com redução de 100% (cem por cento) de juros e multas; (Incluído pela Lei nº 14.375, de 2022)

VI - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de dezembro de 2021 que estejam inscritos no CadÚnico ou que tenham sido beneficiários do Auxílio Emergencial 2021, com desconto de até 99% (noventa e nove por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor; e (Incluído pela Lei nº 14.375, de 2022)

VII - para os estudantes com débitos vencidos e não pagos havia mais de 360 (trezentos e sessenta) dias em 30 de dezembro de 2021 que não se enquadrem na hipótese prevista no inciso VI deste parágrafo, com desconto de até 77% (setenta e sete por cento) do valor consolidado da dívida, inclusive principal, por meio da liquidação integral do saldo devedor.” (Incluído pela Lei nº 14.375, de 2022)

O próprio autor relata na inicial a sua condição de adimplente.

Ocorre que a maioria das hipóteses de renegociação previstas pela Lei nº 14.375/2022, sobretudo a pleiteada pelo demandante, se aplica tão somente aos contratantes inadimplentes, sem que tal prática afronte o princípio da isonomia. Nesse sentido, replico parte da decisão proferida nos autos do agravo nº 5051521- 84.2024.4.02.5101/RJ:

“(...) Como se vê nas normas acima, a maioria das hipóteses de renegociação tem relação com contratos celebrados até o segundo semestre de 2017, mas que estejam inadimplentes.

Com efeito, a Lei nº 14.375/2022, ao oferecer condições diferenciadas para os que se encontravam inadimplentes em seus financiamentos estudantis, dispôs de forma desigual, no intuito de buscar o equilíbrio entre aqueles que se encontram em situações desiguais. É a denominada isonomia material.

A isonomia material pressupõe a igual aplicação das normas àqueles que preencham iguais condições, assim como aplicação desigual das normas conforme as desiguais condições. Este é um pressuposto que visa, assim, à equidade no Direito, ao equilibrar relações desiguais.

A respeito do tema, a célebre frase do ilustríssimo Rui Barbosa em sua obra Oração dos Moços (1956, p.35): “A regra de igualdade não consiste senão em aquinhoar desigualmente aos desiguais, na medida em que se desigualem, nessa desigualdade social, proporcional à desigualdade natural, é que se acha a verdadeira igualdade”.

Assim sendo, o princípio da isonomia deduz as diferenças contextuais, mas preza pela aplicação igualitária das normas, desde que preenchidas as condições necessárias.

Não obstante, o estabelecimento de requisitos para quitar o FIES está adstrito ao Princípio da Reserva legal, compete ao legislador concretizar o princípio da isonomia e não ao Poder Judiciário, que não detém função legislativa.

Assegurar ao autor adimplente os mesmos direitos previstos para o estudante inadimplente, acarretaria atuação anômala do Poder Judiciário como legislador positivo, em clara desobediência ao princípio constitucional da separação de poderes, imiscuindo-se em seara que cabe apenas ao legítimo detentor da função de legislar.

Frise-se que, se o autor celebrou com instituição financeira contrato de financiamento estudantil, e se comprometeu ao pagamento, em dinheiro, de parcelas mensais, restariam violadas a segurança e o equilíbrio contratual, caso se considerasse sempre possível a revisão do acordado apenas diante das dificuldades financeiras do mutuário.

(...)”

Neste ponto, quero assentar que tal prática pode sim estimular a inadimplência, pois incentiva toda uma classe específica a adotar posturas de falta de compromisso com os seus deveres. Porém, este é um argumento meramente econômico e, porque não, igualmente moral. Porém, ele não tem repercussão jurídica. Para o presente feito, incute que o princípio da isonomia foi preservado, visto que estabeleceu uma regra para um grupo de inadimplentes, não o estendendo para a classe de adimplentes (até certa data). A preservação de paridade de um grupo em relação a outro está garantida.

Tal entendimento se pode aplicar de igual modo aos sucessivos planos de recuperação fiscal inicialmente instituídos pela Lei nº 9.967/00. Dali para frente foram editadas inúmeras outras Leis, sempre privilegiando os inadimplentes com débitos para com a União, com condições de pagamento mais vantajosas. Ocorre que também aqui se pode argumentar, da mesma forma, que tais programas incentivam o bom devedor a deixar de pagar seus débitos. Mais uma vez, poderemos nestes REFISs avaliar deletérias posturas de natureza econômica - e igualmente moral. Porém, o programa fiscal guarda benefícios para inadimplentes, em desprestígio para com os adimplentes, preservando a igualdade jurídica. Tanto lá como cá não há qualquer inconstitucionalidade à isonomia.

Não há violação ao princípio da proteção da confiança, eis que o devedor adimplente não acaba arcando com um valor muito maior, mas sim pagando a exata quantia que já estava prevista inicialmente no contrato. O papel de responsabilidade do indivíduo é idêntico ao momento em que assinou o contrato. O que se espera de sua conduta é que cumpra os termos do contrato, nada mais ou nada menos.

Sobre a incidência do projeto de Lei, aplicando os influxos dos Projetos de Leis nsº 4.133/2019 e 1.446/2024, tenho a dizer que o Judiciário, caso realize isto, estará frontalmente violando o princípio da independência de Poderes (art. 2º da CF/88), pois não se pode antecipar expectativas a serem estudadas e debatidas pelas Casas Legislativas. Não se sabe o resultado das negociações políticas destes Projetos, que inclusive podem ser rejeitados em Plenário por uma das Casas, ou mesmo sofrer veto do Poder Executivo. Afirma-se que este Magistrado tem extrema reserva quanto ao ativismo judicial, numa era em que simplesmente se esquece de tão importante princípio basilar do Estado Democrático de Direito, qual seja, a independência de Poderes.

Com efeito, no caso concreto, faz-se necessária a observância do princípio do contraditório, com a manifestação das requeridas acerca dos requerimentos do autor.

Em suma, ausente, ab initio, a probabilidade do direito vindicado, INDEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA.

DAS DETERMINAÇÕES

(I) INTIME-SE a parte autora da presente decisão;

(II) CITEM-SE os réus para, no prazo de 30 dias úteis, apresentarem resposta, conforme art. 9º da Lei nº 10.259/01 e 5º da Lei nº 9.099/95, e §§ 4º e 10, do art. 11 do Provimento 02/2002, da Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais, devendo, na oportunidade, trazer os documentos pertinentes a presente causa;

(III) Vindas as contestações, INTIME-SE a parte autora para que se manifeste, no prazo de 15 dias úteis.

Por fim, voltem os autos conclusos.”

Pretende, liminarmente, a suspensão da cobrança das parcelas mensais de R\$ 202,63 referentes ao seu contrato de financiamento estudantil. Argumenta que a legislação atual fere princípios constitucionais, como a igualdade e a dignidade da pessoa humana, ao tratar de forma desigual adimplentes e inadimplentes. Pleiteia a aplicação analógica dos descontos previstos para inadimplentes aos adimplentes, sustentando que a onerosidade excessiva e a função social do contrato justificam a revisão do saldo devedor.

Liminar indeferida no Evento 3.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. A questão central envolve a possibilidade de aplicação de descontos na dívida do FIES para a parte autora, que se encontra adimplente, em comparação com os benefícios concedidos aos inadimplentes pela Lei nº 14.375/2022.

A MP nº 1090/2021 alterou a Lei nº 10.260/01 e posteriormente foi convertida, com revogação de alguns dispositivos, na Lei nº 14.375/2022.

Constato da exposição de motivos da MP nº 1.060 de 20/12/2021, que seu objetivo foi possibilitar a renegociação com os contratos que estavam até então inadimplentes, considerando os efeitos da pandemia. Destaco:

"O referido normativo legal oportuniza aos estudantes que tenham formalizado a contratação do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies até o 2º semestre de 2017, e que estejam com débitos vencidos e não pagos até a publicação desta Medida, a realização de renegociação de dívidas por meio da adesão à transação resolutiva de litígio relativo à cobrança de créditos do Fies. A alteração legislativa compõe uma série de benefícios com motivação específica a fim de reduzir os índices de inadimplência do Programa e combater os efeitos devastadores da pandemia da Covid19.

2. O Fies possui 2,4 milhões de contratos formalizados até 2017, somando um saldo devedor total de R\$ 106,9 bilhões nos agentes financeiros (Caixa e Banco do Brasil). Desses, temos mais de 1 milhão de estudantes financiados inadimplentes, representando uma taxa de inadimplência de 48,8% (mais de noventa dias de atraso na fase de amortização), somando R\$ 7,3 bilhões em prestações não pagas pelos financiados.

3. Destaca-se o parcelamento das dívidas em até 150 (cento e cinquenta) meses, com redução de 100% dos encargos moratórios e concessão de 12% de desconto sobre o saldo devedor para o estudante que realizar a quitação integral da dívida.

4. No caso de estudantes com mais de um ano de atraso, em que a recuperabilidade é muito menor, prevê-se o desconto de 92% da dívida consolidada para os estudantes que estão no Cadastro Único ou foram beneficiários do auxílio emergencial e de 86,5% para os demais estudantes.

5. Ademais, será permitida a utilização do saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento do Fies, inclusive na hipótese de parcelamento. Há também uma melhor definição sobre a cobrança judicial dos débitos do Fies, de forma a respeitar os critérios de racionalidade, economicidade e eficiência, para não onerar sobremaneira o Poder Judiciário, devendo as dívidas do Fies somente serem judicializadas com razoável certeza de recuperabilidade. 6. Com essa proposta, as renegociações de dívidas do Fundo terão duração a longo prazo, de modo a respeitar e estar disponível quando os estudantes financiados tiverem recursos suficientes para realizaarem o acordo e proporcionar a retomada da atividade econômica, do emprego e da renda familiar."

[...]

"9. Como exposto acima, e tendo em vista a sustentabilidade do Fies e a necessidade de retomada econômica dos estudantes contemplados pelo financiamento e que estavam inadimplentes com o Programa, resta imprescindível a alteração dos termos constantes da Lei nº 10.260, de 2001, e da Lei nº 12.087, de 2009."

Registro que a menção aos contratos celebrados até o 2º semestre de 2017, considerando que a MP foi editada em dezembro de 2021, tinha como finalidade atingir os contratos que estavam na fase de amortização ou final de carência considerando os cursos de menor duração - 4 anos - ou seja, em plena pandemia.

Entretanto, aduz a parte autora na inicial a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 14.375/2022 e pretende sua aplicação analógica aos contratos adimplentes. O art. 5º da mencionada Lei dispõe sobre transação de forma que não pode ser imposto pelo Judiciário as partes, na ausência de previsão legal, quanto aos recursos do Fundo ou acordo entre partes.

Outrossim, tendo em vista que se trata de fundo público para cumprimento de política social, cuja sustentabilidade é importante, não vislumbro espaço, ainda mais nesta fase processual, para ampliar a hipótese excepcional e vinculada para concessão da renegociação com condições especiais aos que não se inserem no campo de aplicação da mesma.

No caso concreto, em juízo perfunctório, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos supracitados, uma vez que o caso nitidamente necessita aguardar a instrução processual.

Em sede de cognição sumária não foi possível verificar a probabilidade do direito, de modo a sustentar o requerimento de tutela de urgência. Ademais, o perigo de dano em se aguardar a natural marcha processual não restou demonstrado.

Não comprova a parte autora que corre risco de danos irreparáveis pela demora (urgência). Entendo que os documentos apresentados e as razões apontadas pela parte autora não evidenciam o *periculum in mora* exigido para concessão do provimento antecipatório.

ISTO POSTO, nos termos da fundamentação *supra*, **VOTO** por **CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO**. Publique-se. Intimem-se. Transitado em julgado, certifique-se e dê-se baixa à origem.

5107273-41.2024.4.02.5101

510015591327 .V7